1

.BK REPUBLIK ÖSTERREICH
BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES
BUNDESKRIMINALAMT

Akkreditierung Austria 0299 ISO/IEC 17025 T

/23

Staatsanwaltschaft Innsbruck
08. SEP. 2014
Eingelangt

Norbert Taubner, BI
Bundeskriminalamt
Büro 6.2 - Kriminaltechnik
Referat
Urkunden und Handschriften
Josef-Holaubek-Platz 1
A-1090 Wien
Tel: +43-1-924836-85676
Fax: +43-1-924836-85690
norbert.taubner@bmi.gv.at

DVR:0000051

GZ: 2.953.277/1-II/BK62U58/2014

Betreff: THOMAS Dierk, 27.10.1963 geb.;
Handschriftenuntersuchung

Bezug: 15 St 277/13x, der Staatsanwaltschaft Innsbruck vom 07.05.2014, eingelangt am 20.05.2014

Staatsanwaltschaft Innsbruck
Maximilianstraße 4
6020 Innsbruck

UNTERSUCHUNGSBERICHT

UNTERSUCHUNGSANTRAG

Es soll anhand einer Handschriftenuntersuchung festgestellt werden, inwieweit die Textschriften, die sich außerhalb der vom Unterzeichner Mag. GFÖLLER Hans nicht bestrittenen Bereiche „DER ERHALT VON EURO FÜNFZEHNTAUSEND ... bis ... WIRD BESTÄTIGT",

„SÖLL, DEN 31. MAI 2010" und „FÜR das JAHR 1. MAI ..." bis „... AN DEN MIETER DURCH VERRECHNUNG NEBENKOSTEN" befinden, im Nachhinein hinzugefügt wurden.

Im Falle, das der über die oben angeführten Bestätigungen hinausgehende Text im Nachhinein eingefügt wurde, soll anhand einer schriftvergleichenden Analyse dazu Stellung genommen werden, inwieweit die ursprünglichen Textschriften mit den Hinzufügungen urheberident sind.

BEFUND

1. Untersuchungsmaterial

Zur Untersuchung wurde ein doppelseitig beschriebenes Schriftstück, das handschriftlich auf einem unlinierten DIN-A4-Blatt aufgesetzt ist, übermittelt.

Vorderseitig beginnt das Schriftstück mit dem Wortlaut „PACHTVERTRAG – ÄNDERUNG DES BESTEHENDEN MIETVERTRAGES (ANLAGE A) ZWISCHEN A. GFÖLLER UND D. THOMAS (PERSONALIEN WIE IM MIETVERTRAG) V. 1.5.2010" und es werden im Anschluss daran die Vertragspunkte 1 bis 7 ausgeführt.

Auf der Rückseite erfolgt eine Gliederung in die Punkte 8. bis 11., wobei sich unter Punkt 10. der Orts-/Datumsvermerk „SÖLL, DEN 31. MAI 2010" sowie die beiden Unterschriftsbereiche „EIGENTÜMER UND VERPÄCHTER HANS GFÖLLER" und „PÄCHTER DIERK THOMAS" mit je einer Unterschrift befinden.

Unter Pkt. 11 (Nachträge) befinden zwei weitere Unterschriftsbereiche, die mit „PÄCHTER DIERK THOMAS" und „VERPÄCHTER HANS GFÖLLER" bezeichnet sind.

Die gesamten Textschriften wurden primär in Blockschrift verfasst. Die Textschriften und die unleserlichen Unterschriften in den Rubriken „PÄCHTER" wurden mit flüssigem Schreibmittel (schwarzer Farbstoff) gefertigt.

Die Unterschriften, die sich in den Rubriken „EIGENTÜMER UND VERPÄCHTER HANS GFÖLLER" bzw. „VERPÄCHTER HANS GFÖLLER" befinden, wurden mit blau eingefärbtem flüssigem Schreibmittel verfasst.

2. Methodische Grundlagen

Wesentliche Grundlage der schriftvergleichenden Analyse ist die Erhebung des objektiven graphischen Tatbestandes unter Berücksichtigung der schreiberspezifischen Weiterentwicklungen als Abweichung von der jeweiligen Schulvorlage (HECKER 1993; MICHEL 1982; PFANNE 1954).

Im Gegensatz zur Graphologie erfolgt jedoch keine persönlichkeitsdiagnostische Interpretation der Schriftmerkmale, sondern eine Aussage zur Urheberschaftsfrage auf Grund übereinstimmender und/oder abweichender Merkmalskonfigurationen.

Die graphischen Merkmale lassen sich im Wesentlichen in zwei Hauptgruppen unterteilen:

I. Allgemeine Schriftmerkmale:

Hierbei handelt es sich um Schriftmerkmale, die in jeder Schrift vorkommen (z. B. Bindungsform, Schriftgröße, Schriftweite, Verbundenheitsgrad, Schriftlage, Längenteilung, Längenunterschiedlichkeit, Schriftdruck etc.).

Die Schriften verschiedener Schreiber unterscheiden sich auf dieser Merkmalsebene durch unterschiedliche Ausprägungen, vor allem aber durch die unterschiedlichen Kombinationen der Ausprägungsgrade in den einzelnen Merkmalsgruppen.

Die Anzahl der allgemeinen Schriftmerkmale ist naturgemäß begrenzt.

II. Besondere Schriftmerkmale:

Darunter versteht man Besonderheiten der Bewegung, der Form und der Schreibraumbehandlung, die nicht zwangsläufig in allen Schriften vorkommen müssen (z. B. Buchstabenzerbrechungen oder -verschmelzungen, Bewegungsvor- und -rückschläge, Auffälligkeiten in der Druckdynamik, ungewöhnliche Formweisen und Eigenarten der Schreibbewegung etc.).

Dieser Gruppe von Schriftmerkmalen, deren Erscheinungsvielfalt unbegrenzt ist, kommt nach übereinstimmender Auffassung der Fachliteratur der eigentliche Identifizierungswert zu.

Weiters unterzieht die forensische Schriftuntersuchung das fragliche Schriftmaterial - gegebenenfalls nach einer möglichst umfassenden Hinterfragung der Schriftentstehungssituation - einer Plausibilitätsprüfung im Hinblick auf die Stimmigkeit von objektivem Schriftbefund und tatsächlichen oder behaupteten Entstehungsbedingungen.

Als unverzichtbar im Zuge einer schriftvergleichenden Untersuchung gilt die physikalisch - technische Untersuchung. Hierbei wird das Schriftmaterial mit zerstörungsfreien optischen und anderen physikalisch-technischen Verfahren auf solche Merkmale geprüft, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Derartige Merkmale können Hinweise auf besondere Herstellungstechniken und sekundäre Manipulationen geben.

Im gegenständlichen Fall wurden im Bereich der fraglichen Schriftbereiche folgende Untersuchungen durchgeführt:

- Stereomikroskopische Prüfung unter Verwendung unterschiedlicher Abbildungsmaßstäbe, Beleuchtungsintensitäten, -arten und -richtungen zur Feststellung eventueller Störungen im Bereich der Feinmotorik, von Vorzeichnungs- oder Radierspuren sowie der Feinanalyse der Strichbeschaffenheit, Bewegungsführung, Formgebung und Druckverteilung.

- Prüfung im "Docucenter" (UV-Fluoreszenz, Infrarot-Lumineszenz und Infrarot-Remission) zur Feststellung eventueller nachträglicher gefertigter oder veränderter Schriftzüge bzw. zur Sichtbarmachung von unkenntlich gemachten oder übermalten Schriftspuren.
- ESDA-Untersuchung zur Sichtbarmachung und Sicherung von latenten Prägespuren.

Zur gegenständlichen Fragestellung, ob die unbestrittenen Textschriften durch nachträgliche Texterweiterungen inhaltlich verändert wurden, können gegebenenfalls vor allem durch die lichttechnischen Untersuchungen maßgebliche Befunde erwartet werden: Kann die Verwendung unterschiedlicher Schreibmittel innerhalb eines einheitlichen Textes festgestellt werden, so kann davon ausgegangen werden, dass nicht dasselbe Schreibgerät beim Fertigen der betreffenden Schriftbereiche verwendet wurde. Im Zuge der Handschriftenexpertise werden in der Regel lichttechnische und optische Untersuchungen angewendet, um gegebenenfalls Schreibmittel, die mit freiem Auge einen gleichen Farbton erkennen lassen, aber unterschiedlicher stofflicher Zusammensetzung sind, differenzieren zu können. Anhand der lichttechnischen Verfahren können beim Auftreten von unterschiedlichen Leuchterscheinungen verschiedenartige Schreibmittel sehr verlässlich voneinander unterschieden werden.

Im gegenständlichen Fall bietet sich auch die Beurteilung auf Raumbedrängungssymptomatik (Schriftveränderung aufgrund eines Mangels an Schreibraum) sowie auf sonstige Auffälligkeiten im Schriftbild (z. B. aufgrund einer anderen Schreibunterlage oder sonstiger unterschiedlicher Schreibbedingen) an.

Es müssen auch Hinzufügungen durch eine weitere Person in Betracht gezogen und geprüft werden.

Mitunter können auch die Ausprägungen von Druckrillen relevanter Strichkreuzungen Aufschluss über den zeitlichen Ablauf der Strichsequenzen liefern.

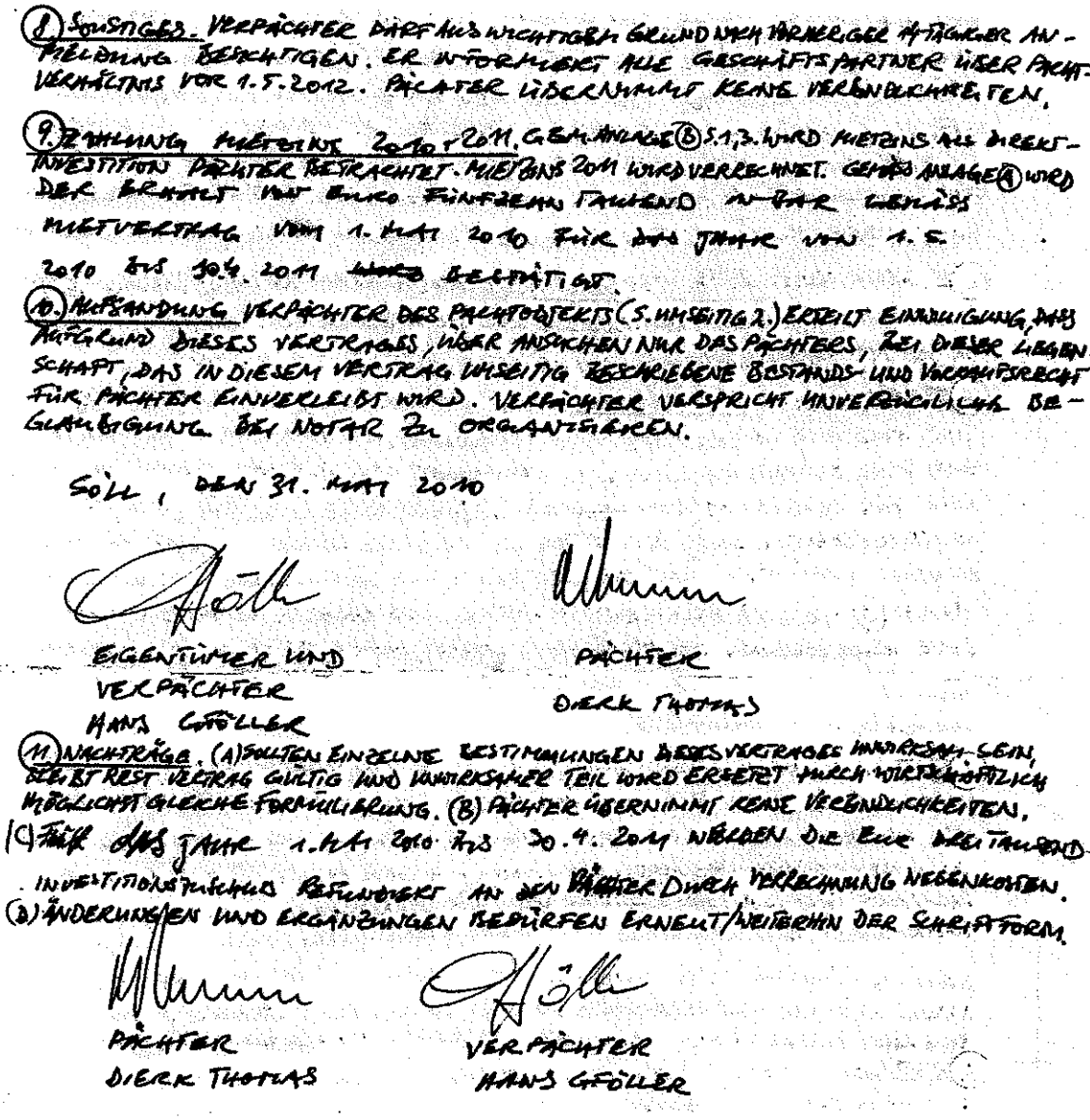
3. Ergebnis der physikalisch-technischen Untersuchung

Die im Bereich der fraglichen Schriftbereiche durchgeführten physikalisch-technischen Untersuchungen erbrachten folgende Befunde:

Manipulationsspuren im Sinne von Vorzeichnungen oder Spuren mechanischer oder chemischer Rasuren etc. konnten weder im Stereomikroskop noch im Zuge der lichttechnischen Untersuchungen im Urkundenprüfgerät festgestellt werden.

Deutliche Befunde, die auf ein Verändern durch Hinzufügen eines zusätzlichen Inhaltes mit einem anderen Schreibmittel sprechen, zeichnen sich bei den lichttechnischen Untersuchungen im Urkundenprüfgerät ab:

Weder mit freiem Auge noch anhand der stereomikroskopischen Betrachtung zeichnet sich innerhalb der schwarz eingefärbten fraglichen Schriftbereiche die Verwendung unterschiedlicher Schreibmittel ab.


(8) SONSTIGES. VERPÄCHTER DARF AUS WICHTIGEM GRUND NACH VORHERIGER MÄNGELANMELDUNG BESICHTIGEN. ER INFORMIERT ALLE GESCHÄFTSPARTNER ÜBER PACHTVERHÄLTNIS VOR 1.5.2012. PÄCHTER ÜBERNIMMT KEINE VERBINDLICHKEITEN.

(9) ZAHLUNG MIETZINS 2010 + 2011. GEM. ANLAGE (B) S. 1, 3. WIRD MIETZINS ALS DIRECT-INVESTITION PÄCHTER BETRACHTET. MIETZINS 2011 WIRD VERRECHNET. GEMÄSS ANLAGE (A) WIRD DER ERHALT VON EURO FÜNFZEHNTAUSEND IN BAR GEMÄSS MIETVERTRAG VOM 1. MAI 2010 FÜR DAS JAHR VON 1.5. 2010 BIS 30.4.2011 WIRD BESTÄTIGT.

(10) AUFSANDUNG VERPÄCHTER DES PACHTOBJEKTS (S. UMSEITIG 2.) ERTEILT EINWILLIGUNG, DASS AUFGRUND DIESES VERTRAGES, ÜBER ANSUCHEN NUR DAS PÄCHTERS, BEI DIESER LIEGENSCHAFT, DAS IN DIESEM VERTRAG UMSEITIG BESCHRIEBENE BESTANDS- UND VORKAUFSRECHT FÜR PÄCHTER EINVERLEIBT WIRD. VERPÄCHTER VERSPRICHT UNVERZÜGLICHE BEGLAUBIGUNG BEI NOTAR ZU ORGANISIEREN.

SÖLL, DEN 31. MAI 2010

EIGENTÜMER UND VERPÄCHTER
HANS GFÖLLER

PÄCHTER
DIERK THOMAS

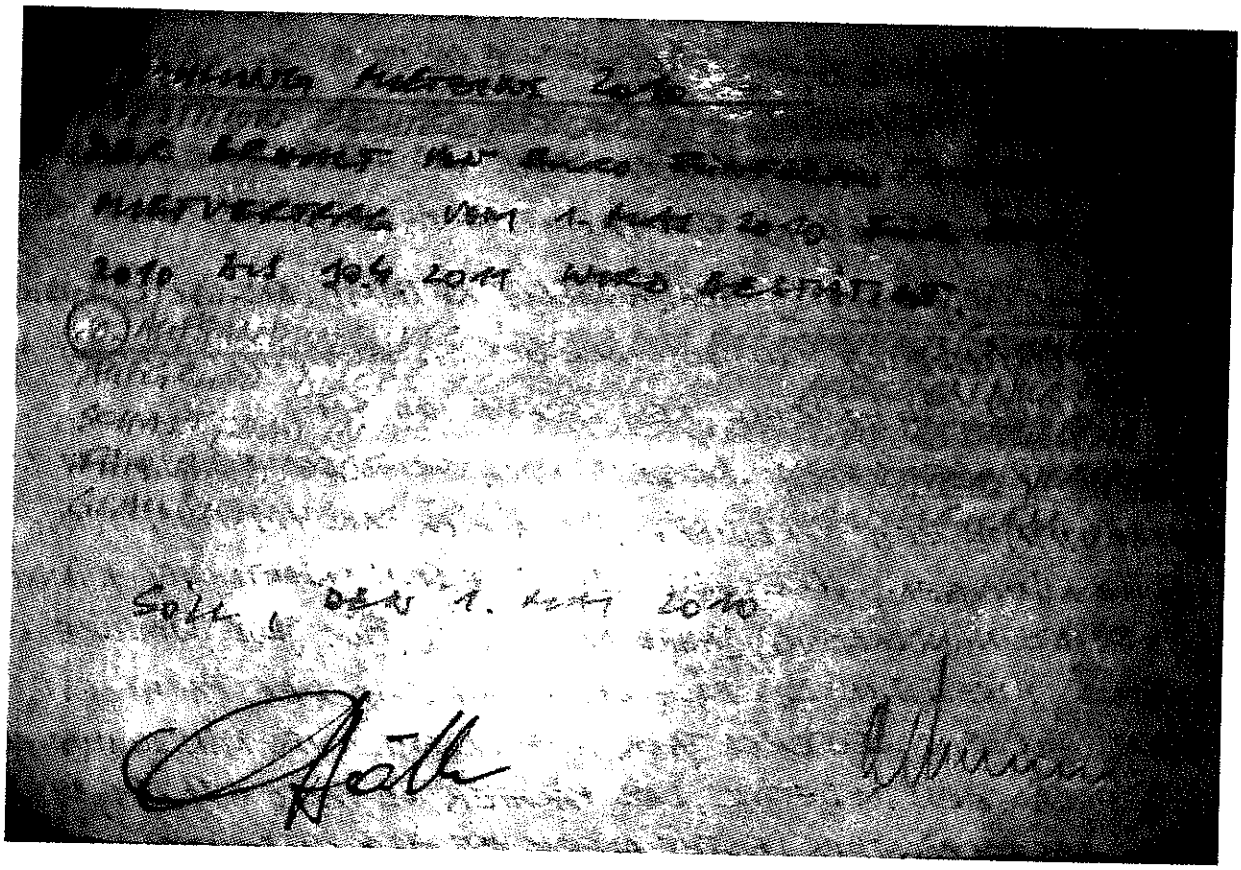
(11) NACHTRÄGE. (A) SOLLTEN EINZELNE BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGES UNWIRKSAM SEIN, BLEIBT REST VERTRAG GÜLTIG UND UNWIRKSAMER TEIL WIRD ERSETZT DURCH WIRTSCHAFTLICH MÖGLICHST GLEICHE FORMULIERUNG. (B) PÄCHTER ÜBERNIMMT KEINE VERBINDLICHKEITEN. (C) FÜR DAS JAHR 1. MAI 2010 BIS 30.4.2011 WERDEN DIE EUR DREITAUSEND INVESTITIONSZUSCHUSS REFUNDIERT AN DEN PÄCHTER DURCH VERRECHNUNG NEBENKOSTEN. (D) ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN BEDÜRFEN ERNEUT/WEITERHIN DER SCHRIFTFORM.

PÄCHTER
DIERK THOMAS

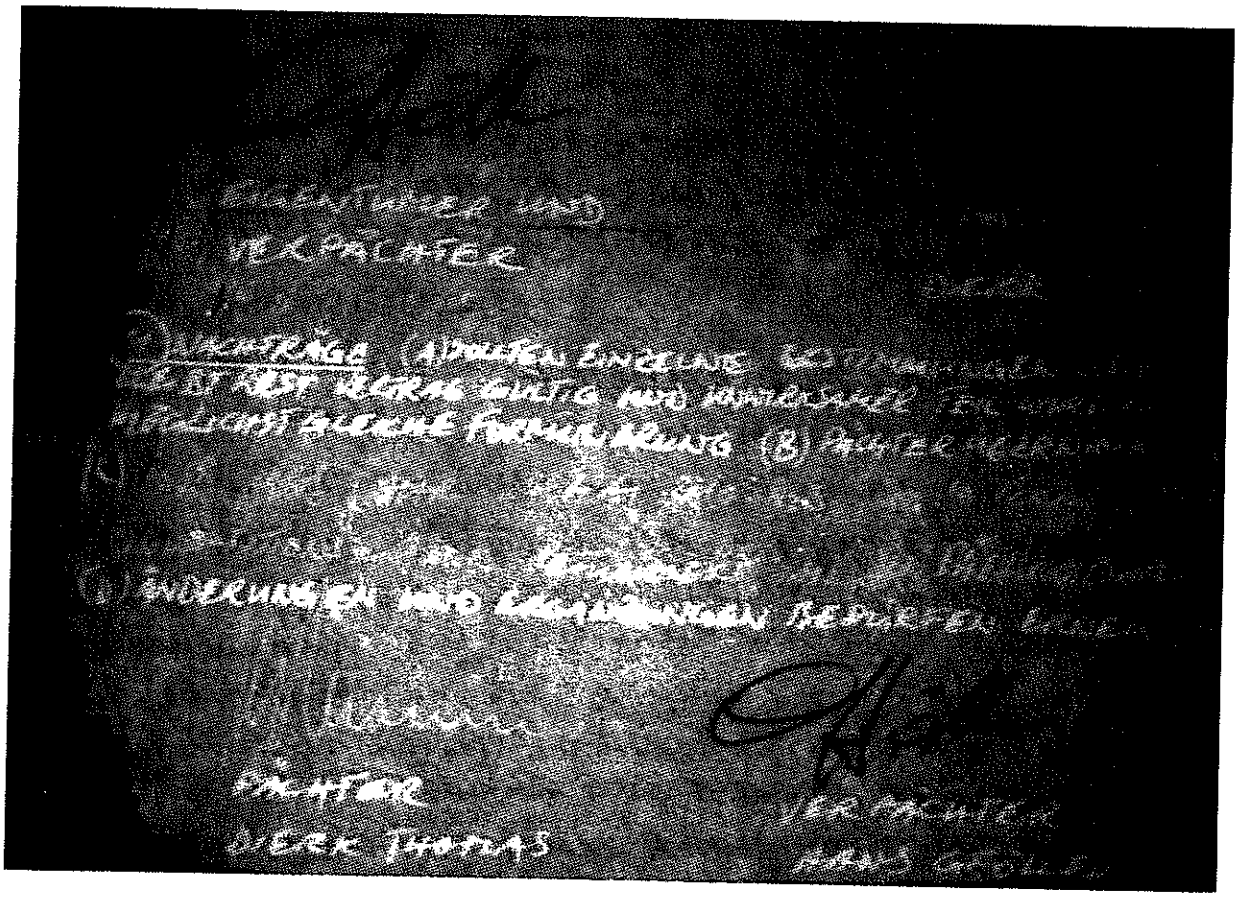
VERPÄCHTER
HANS GFÖLLER

Bereich des gegenständlichen fraglichen Pachtvertrages,
der unter Pkt. 9., Pkt. 10. und Pkt. 11. unbestrittene Textteile enthält

Unterschiedliche Leuchteigenschaften durch Anwendung der Infrarotfluoreszenz verdeutlichen jedoch, dass bei den Schriftzügen „**ZAHLUNG MIETZINS 2010 - DER ERHALT VON EURO FÜNFZEHNTAUSEND IN BAR GEMÄSS MIETVERTRAG VOM 1. MAI 2010 FÜR DAS JAHR VON 1.5.2010 BIS 30.04.2011 WIRD BESTÄTIGT**“, „**SÖLL, DEN 1. MAI 2010**“ und „**FÜR dAS JAHR 1. MAI 2010 BIS 30.04.2011 WURDEN DIE EUR DREITAUSEND INVESTITIONSZUSCHUSS REFUNDIERT AN DEN MIETER**.“ ein anderes Schreibmittel verwendet wurde, als für das Anfertigen der umliegenden bzw. der als Ausbesserung aufscheinenden Schriftzüge. Auch innerhalb der zuvor genannten Textteile differiert das Schreibmittel ab „FÜR dAS JAHR 1. MAI 2010 …“.

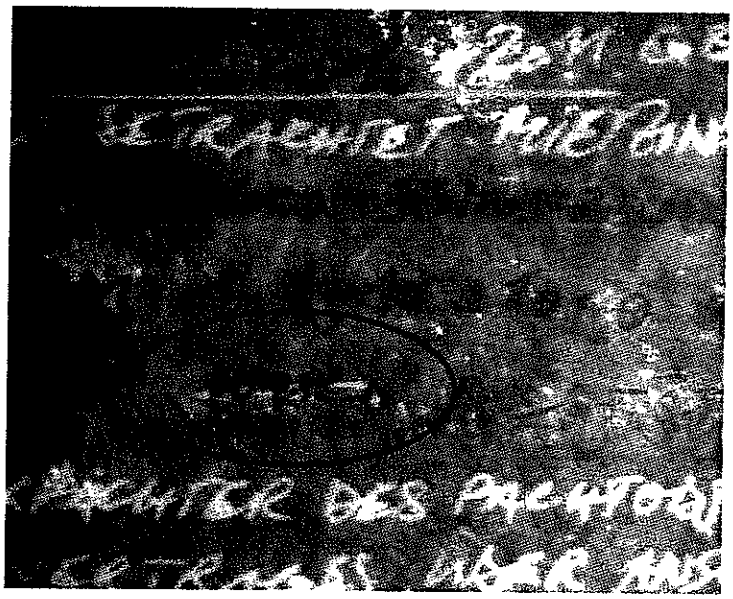


Verwendung von unterschiedlichen Schreibmitteln – Infrarotfluoreszenz (Vorsatzfilter 668 nm)



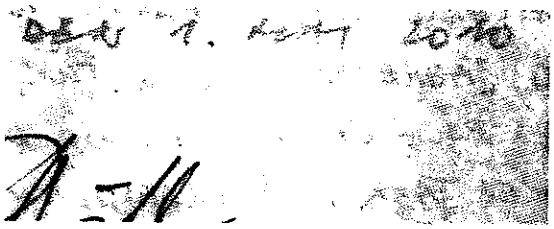
Verwendung von unterschiedlichen Schreibmitteln – Infrarotfluoreszenz (Vorsatzfilter 714 nm)

Die mit anderem Schreibmittel durchgeführte Durchstreichung des Wortes „WIRD" spricht dafür, dass sie nachträglich zwecks Konstruktion eines sinnvollen Satzinhaltes erfolgt ist.

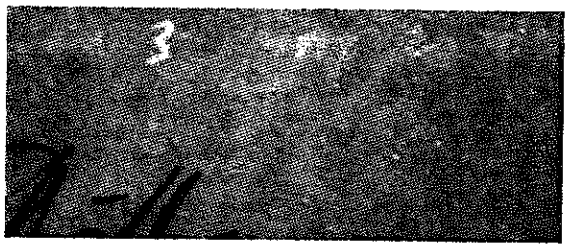


Durchstreichung des Wortes „WIRD" (letzte Zeile Pkt. 9.) – Infrarotfluoreszenz (Vorsatzfilter 714 nm)

Offensichtlich wurde das Datum oberhalb der ersten Unterschrift nachträglich durch Hinzufügen der Ziffer „3" auf „31. MAI 2010" verändert.

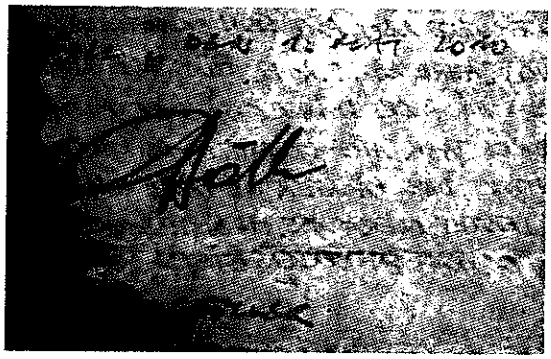


Infrarotfluoreszenz (Vorsatzfilter 668 nm)



Infrarotfluoreszenz (Vorsatzfilter 725 nm)

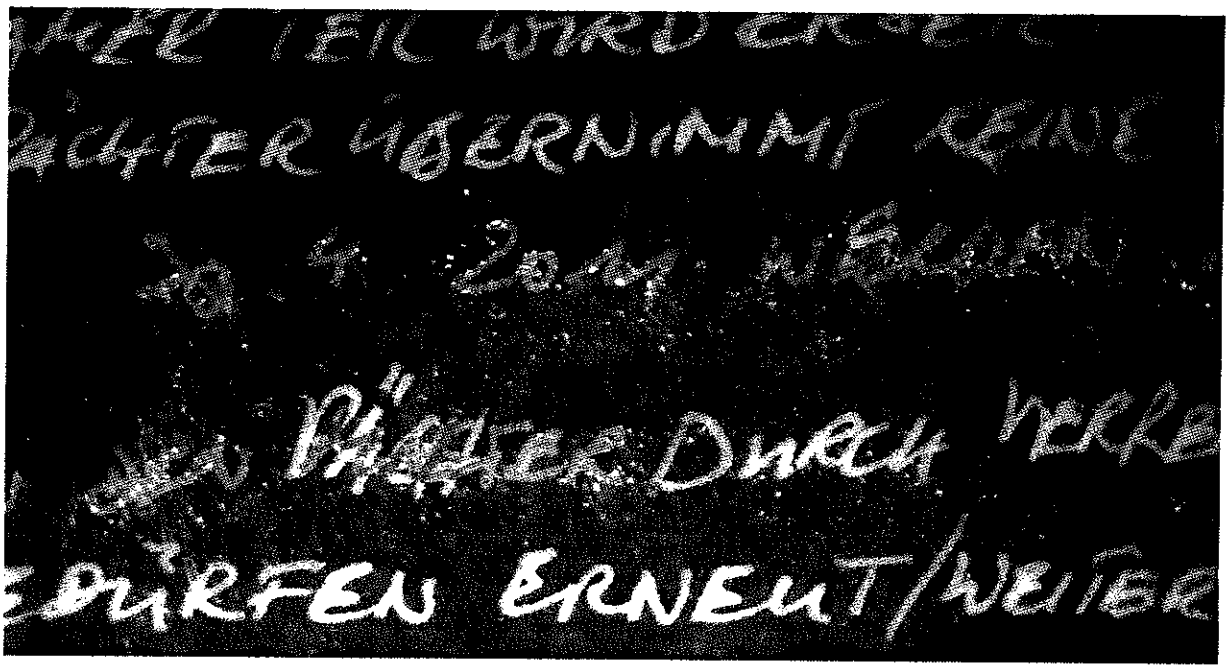
Die Leuchteigenschaften der Unterschriftsvermerke „PÄCHTER", „EIGENTÜMER UND VERPÄCHTER" und „VERPÄCHTER" entsprechen nicht den primären unbestrittenen Schriften sondern den umliegenden Texten bzw. den Ausbesserungen. Lediglich der Namenswortlaut „HANS GFÖLLER" (unterhalb der ersten Unterschrift) ist vom entsprechenden Text nicht differenzierbar:



Infrarotfluoreszenz (Vorsatzfilter 690 nm)

Der Beginn des letzten unbestrittenen Textbereiches „FÜR dAS JAHR 1. MAI 2010 ...") weist zwar bei den beiden ersten Wörtern Überschreibungen auf, es dürfte sich jedoch nur um Ausbesserungen von Latein- auf Blockschrift handeln. Differente Schreibmittel sind an dieser Stelle nicht feststellbar.

Im weiteren Verlauf dieser Zeile ist erkennbar, dass das Wort „WURDEN" durch Ausbesserungen mit einem anderen Schreibmittel auf „WERDEN" abgeändert wurde. In der nächsten Zeile wurde – soweit erkennbar das Wort „**MIE**TER" mit einem anderen Schreibmittel auf „**PÄCH**TER" verändert.



Infrarotfluoreszenz (Vorsatzfilter 725 nm) – Wortlautveränderung auf „WERDEN" und „PÄCHTER" mit einem anderen Schreibmittel

Geeignete Aussagemöglichkeiten anhand der stereomikroskopischen Besichtigung von Strichkreuzungen ergaben sich nicht. Die unbestrittenen Textteile zeigten zu den umliegenden Ausfüllschriften keine nennenswerten Unterschiede in der Strichbeschaffenheit. Sowohl bei den unbestrittenen Schriftbereichen als auch bei den umliegenden Textschriften war im Allgemeinen eine sichere und gespannte Bewegungsführung feststellbar.

Die ESDA-Untersuchung erbrachte im Umfeld der unbestrittenen Schriftbereiche (Seite 2 des fraglichen Schreibens) keine lesbaren latenten Schreibspuren oder sonstige Befunde, die in Hinblick auf die gegenständliche Fragestellung relevant wären. Vorderseitig sind latent Schreibspuren eingeprägt (mehrmals Ziffer „1", Vermerk „Beilage ...", „Vfg ..." sowie einzelne kurze unleserliche Bewegungen), die jedoch keinen Hinweis auf die Herstellung des fraglichen Schreibens ableiten lassen.

4. Materialkritik

4.1 Fragliches Schriftmaterial

Anknüpfend an den Untersuchungsantrag in Verbindung mit dem Ergebnis der physikalisch-technischen Untersuchung sind die Handschriften, die offensichtlich nachträglich mit einem anderen Schreibmittel zu den bereits vorhandenen unter Pkt. 4.2 angeführten „ursprünglichen" Bestätigungen hinzugefügt wurden, als fragliches Schriftmaterial zu behandeln.

Diesen Schriftzügen, die im Original vorliegen und die im Wesentlichen analysierbar sind, ist zumeist eine sehr hohe graphische Ergiebigkeit beizumessen. Einzelne kurze Ausbesserungen bieten jedoch keine oder nur sehr geringe Aussagemöglichkeiten auf Urheberidentität mit den anderen (umfangreicheren) fraglichen Schriftzügen und den Vergleichsschriften.

4.2 Vergleichsschriften

Laut Untersuchungsantrag ist zu prüfen, ob im Falle von Hinzufügungen die ursprünglichen beiden Bestätigungen (siehe Seite 1 des Untersuchungsberichtes), die vom Unterzeichner Mag. GFÖLLER Hans nicht bestrittenen werden, mit den hinzugefügten Texten/Handschriften urheberident sind, wobei bei den ursprünglichen Textangaben von der Schrifturheberschaft des THOMAS Dierk, 27.10.1963 geb., auszugehen ist.

Aufgrund der Ergebnisse der physikalisch technischen Untersuchungen ist davon auszugehen, dass die ursprünglichen Textangaben mit folgendem Wortlaut verfasst wurden:

Ein einheitliches Leuchtverhalten bei den lichttechnischen Untersuchungen besteht im Wortlaut „**ZAHLUNG MIETZINS 2010 - DER ERHALT VON EURO FÜNFZEHNTAUSEND IN BAR GEMÄSS MIETVERTRAG VOM 1. MAI 2010 FÜR DAS JAHR VON 1.5.2010 BIS 30.04.2011 WIRD BESTÄTIGT**" und „**SÖLL, DEN 1. MAI 2010**". Diese Schriftzüge befinden sich – umgeben von Textschriften, die offensichtlich mit einem anderen Schreibmittel hinzugefügt wurden - oberhalb der Erstunterzeichnung.

Mit einem anderen Schreibmittel wurde der Text „**FÜR dAS JAHR 1. MAI 2010 BIS 30.04.2011 WURDEN DIE EUR DREITAUSEND INVESTITIONSZUSCHUSS REFUNDIERT AN DEN MIETER**." verfasst. Auch dieser Text ist von Eintragungen, die offensichtlich nachträglich mit einem dritten Schreibmittel gefertigt wurden, umgeben bzw. ausgebessert worden.

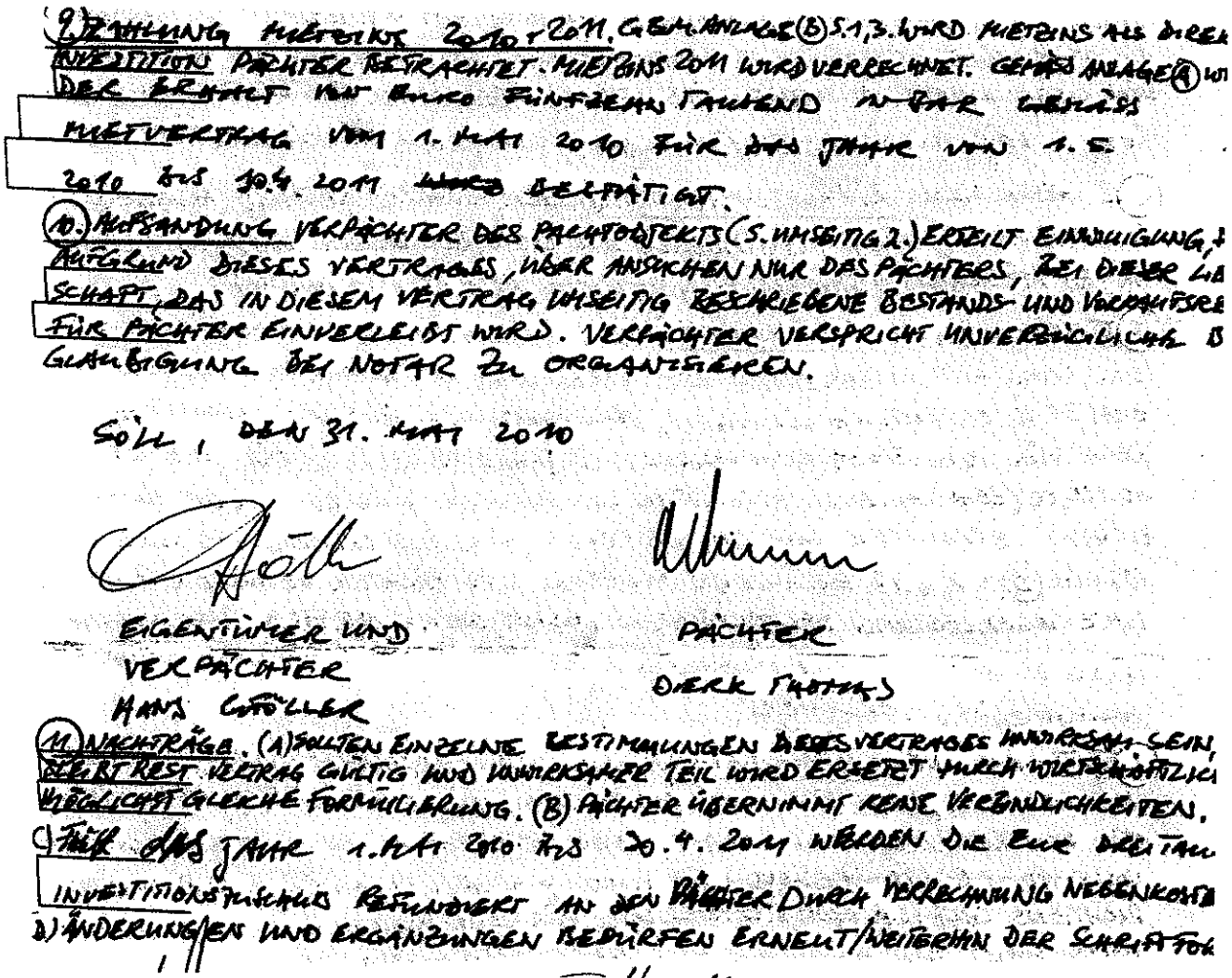
Es ist davon auszugehen, dass die bezeichneten Wortlaute den Inhalt der ursprünglich unterzeichneten – unbestrittenen – Bestätigungen darstellen und somit als Vergleichsmaterial für die Handschriftenvergleichung herangezogen werden können.

Eine Vergleichsbasis zwischen diesen Vergleichsschriften und den fraglichen umliegenden Eintragungen bzw. Ausbesserungen ist grundsätzlich in ausreichender Qualität gegeben.

5. Schriftvergleichende Untersuchung

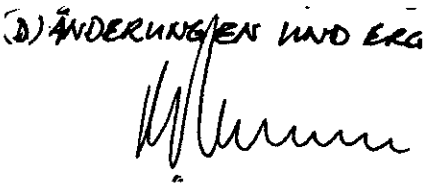
5.1 Homogenitätsprüfung bzw. Feststellung von Auffälligkeiten im Gesamtbild des Schriftstückes

Betrachtet man die unbestrittenen Passagen des gegenständlichen Schriftstückes, so wird deutlich, dass diese jeweils einen merklich größeren Zeilenabstand als die umliegenden Bereiche (und auch als der vorderseitige Text) aufweisen. Dieser Umstand weist (in Verbindung mit der Urheberidentität – siehe Pkt. 5.2) darauf hin, dass der Schreiber beim nachträglichen Hinzufügen von Textpassagen möglichst viel Inhalt in den verfügbaren Schreibraum einbringen wollte bzw. dass bereits eine gewisse Raumbedrängung (siehe insb. die ersten drei Zeilen von Pkt. 11.) zum Tragen kam.

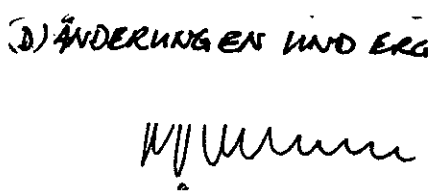


Größerer Zeilenabstand in den ursprünglichen Bestätigungen

Inwieweit in der letzten Textzeile im Wort „ÄNDERUNGEN" eine Überschneidung mit der (bereits vorhandenen) Unterschrift bewusst vermieden wurde, kann – trotz gewisser Auffälligkeit – nicht sicher beurteilt werden.



Geringe Berührung zw. Text und Unterschrift



Berührungsbereich retuschiert

5.2 Gegenüberstellung der Vergleichsschriften (unbestrittene Textpassagen) zu den fraglichen (offensichtlich nachträglich hinzugefügten) Schriftbereichen

Die detaillierte schriftvergleichende Analyse zwischen den unbestrittenen Textschriften, bei denen laut Untersuchungsantrag von der Urheberschaft des THOMAS Dierk auszugehen ist, und den mit einem anderen Schreibmittel offensichtlich nachträglich hinzugefügten Textbereichen erbrachte – abgesehen von Abweichungen bzw. abweichenden Tendenzen im Bereich der Gliederung (Zeilenabstände, Wortabstände), die auf besondere Schreibbedingungen beim nachträglichen Hinzufügen zurückgeführt werden können – eine Vielzahl von graphischen Übereinstimmungen und es zeigten sich keine nennenswerten Divergenzen, die darauf hinweisen würden, dass Teile der Textschriften von einem zweiten Schreiber stammen.

Im Bereich der **allgemeinen Merkmalsausprägungen** ergaben sich vor allem bei den Kategorien *Zeilenführung*, *Oberzeichen*, *Strichqualität*, *Schriftlage*, *Verbundenheitsgrad*, *Größenproportionen* und *Strichgeschwindigkeit* aufzeigenswerte Übereinstimmungen.

Übereinstimmende **besondere Merkmalsausprägungen** waren vor allem in Form und Bau der Buchstaben „A", „B", „C", „D", „E", „F", „G", „H", „I", „J", „L", „M", „N", „O", „R", „S", „T", „U", „V", „W" und „Z" sowie der Ziffern „1", „2" und „0" feststellbar.

6. Verbleib des Untersuchungsmaterials

Das fragliche Schriftstück ist dem Untersuchungsbericht angeschlossen.

BEURTEILUNG

Das fragliche Schriftstück stand im Original zur Verfügung. Laut Untersuchungsantrag (unter Hinweis auf die Stellungnahme des RA. Dr. Michael HOHENAUER) bestreitet der auf diesem Schriftstück zweimal als Unterzeichner aufscheinende Mag. GFÖLLER Hans nicht, dass er Teile des nunmehr als Pachtvertrag konzipierten Schriftstückes ursprünglich zweimal als

Bestätigungen unterfertigt hat. Vielmehr seien die unbestrittenen Bestätigungen durch Hinzufügen von Textteilen nachträglich zu einem Pachtvertrag erweitert worden.

Es war zu prüfen, ob sich Befunde finden lassen, die diese Entstehungshypothese stützen. Im Falle des Zutreffens dieser Hypothese war eine schriftvergleichende Gegenüberstellung zwischen den unbestrittenen Textteilen und den umliegenden Textbereichen durchzuführen.

Bei den physikalisch-technischen Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass die mit freiem Auge gleichartig schwarz erscheinenden Textschriften mit mindestens drei verschiedenen Schreibmitteln, die im Urkundenprüfgerät unter IR-Fluoreszenz ein unterschiedliches Leuchtverhalten erkennen lassen, verfasst wurden.

Zum einen kann der Textbereich
„**ZAHLUNG MIETZINS 2010**
DER ERHALT VON EURO FÜNFZEHNTAUSEND IN BAR GEMÄSS
MIETVERTRAG VOM 1. MAI 2010 FÜR DAS JAHR VON 1.5.
2010 BIS 30.04.2011 WIRD BESTÄTIGT" und „**SÖLL, DEN 1. MAI 2010**" mit gleichartig aufscheinendem Strichbild sichtbar gemacht werden. Auch der Namenszug „**HANS GFÖLLER**", der sich unterhalb der ersten blau eingefärbten Unterschrift befindet, weist ein gleichartiges Leuchtverhalten im extravisuellen Lichtbereich auf.

Oberhalb des zweiten Unterschriftsbereiches scheint der Text
„**FÜR dAS JAHR 1. MAI 2010 BIS 30.04.2011 WURDEN DIE EUR DREITAUSEND**
INVESTITIONSZUSCHUSS REFUNDIER AN DEN MIETER." auf, wobei der Wortteil „MIE..." wegen Überschreibung nur erahnbar ist.

Die übrigen Textschriften unterscheiden sich im Leuchtverhalten wiederum von den beiden oben genannten Textbereichen. Dabei handelt es sich einerseits um die Handschriften auf der Vorderseite des Schriftstückes sowie um die Textschriften, die sich im Umfeld der oben genannten Bereiche auf der Rückseite des Schriftstückes befinden. Andererseits handelt es sich sowohl um Textteile als auch um Ausbesserungen, die offenbar nachträglich im Bereich der oben genannten Textteile erfolgt sind (Durchstreichung des Wortes „WIRD" zwecks sinnvoller Textveränderung; Ausbesserung der Datumsangabe von „1. MAI 2010" auf „31. MAI 2010"; Ausbesserung von „WURDEN" auf „WERDEN" sowie von „MIETER" auf „PÄCHTER" im Bereich der zweiten Bestätigung).

Da es sich bei den beiden erstgenannten Schriftbereichen im Wesentlichen um Bestätigungen handelt, deren Unterzeichnung nicht von Mag. GFÖLLER Hans bestritten wird, und da offensichtlich nachträgliche Veränderungen am ursprünglichen Inhalt vorgenommen wurden, erfolgte eine schriftvergleichende Gegenüberstellung zwischen den unbestritten Bereichen, bei denen von der Urheberschaft des THOMAS Dierk auszugehen ist, und den übrigen Textschriften.

Die detaillierte schriftvergleichende Gegenüberstellung zwischen den beiden unbestrittenen Bestätigungstexten und den umliegenden Ausfüllschriften erbrachte (neben Abweichungen im Bereich der *Gliederung*) eine Vielzahl an graphischen Entsprechungen, die dafür sprechen, dass im Wesentlichen sämtliche Textschriften, die am fraglichen Schriftstück aufscheinen, von derselben Person zu Papier gebracht wurden.

Ausgenommen sind isoliert eingefügte kurze Ausbesserungen, denen für sich kein ausreichender identifizierungsrelevanter Gehalt beizumessen ist. Jedenfalls sind innerhalb der Gesamtheit der Textschriften keine Auffälligkeiten/Abweichungen feststellbar, die mit der Annahme der Urheberidentität unvereinbar wären.

Dieses Befundbild ist **als idente Urheberschaft**[1] zwischen den unbestrittenen Bestätigungstexten und den (umfangreichen) umliegenden Textschriften auf dem gegenständlichen fraglichen Schriftstück **zu werten**.

Die im Bereich der Kategorie *Gliederung* feststellbaren Abweichungen (vor allem beim unterschiedlich ausgeprägten Zeilenabstand) stellen keinesfalls einen Hinweis auf unterschiedliche Schrifturheber dar, sondern sind vielmehr mit einer Raumbedrängungssymptomatik bzw. der Intention, nachträglich möglichst umfangreichen Inhalt einzufügen, plausibel erklärbar.

In Verbindung mit den festgestellten Ausbesserungen, die mit anderem schwarzen Schreibmittel durchgeführt wurden, spricht das Schriftbild dafür, dass die unbestrittenen Bestätigungen durch textschriftliche Hinzufügungen/Ausbesserungen nachträglich in einen Pachtvertrag abgewandelt wurden.

Norbert TAUBNER, BI.

28. August 2014

Für die Bundesministerin

MinRat Dipl.-Ing. (FH) Johann Fuchsluger

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

Ende des Untersuchungsberichtes

[1] Die Bewertung der Untersuchungsergebnisse des Handschriftenvergleichs erfolgt anhand folgender Rangskala

- **als idente Urheberschaft zu werten**
- **idente Urheberschaft wahrscheinlich**
- **Frage einer identen Urheberschaft nicht entscheidbar**
- **idente Urheberschaft unwahrscheinlich**
- **als Ausschluss einer identen Urheberschaft zu werten**

.BK REPUBLIK ÖSTERREICH
BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES
BUNDESKRIMINALAMT

Empfangsbestätigung

Bitte eine Kopie unterfertigen und an das Bundeskriminalamt Büro .BK/6.2

Fax Nr. 01-24836-85690
1090 Wien, Josef-Holaubek-Platz 1

zurückfaxen oder
zurücksenden (eine Kopie beim Untersuchungsmaterial belassen)

Empfänger:

Staatsanwaltschaft Innsbruck
Maximilianstraße 4
6020 Innsbruck

Fremdzahl:
15 St 277/13x

Bezug Abt II/BK/6.2
2.953.277/1-II/BK62U58/2014

für

X den Erhalt nachstehender Proben mittels bescheinigter Postsendung
O die persönliche Übernahme

Stk.	Material	Anmerkung
1	fragliches Schriftstück	Original

Der Empfänger bestätigt, die übermittelte Sendung vollständig und unversehrt erhalten zu haben. Festgestellte Mängel müssen umgehend dem Bundeskriminalamt, Büro 6.2 auf dieser Mitteilung zur Kenntnis gebracht werden.

Datum _____ Unterschrift _____ Name des Übernehmers in Druckschrift _____

Lagerhinweis: Das Untersuchungsmaterial ist trocken und vor direkter Sonnen- bzw. Wärmeeinstrahlung geschützt aufzubewahren.

Bundesministerium für Inneres
Zum Versand vorbereitet am 29.08.2014 von Taubner, BI
Kontrolle Kanzleistelle:

.BK REPUBLIK ÖSTERREICH
BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES
BUNDESKRIMINALAMT

Akkreditierung Austria A 0299 ISO/IEC 17025

Empfangsbestätigung

Bitte eine Kopie unterfertigen und an das Bundeskriminalamt Büro .BK/6.2

Fax Nr. 01-24836-85690
1090 Wien, Josef-Holaubek-Platz 1

zurückfaxen oder
zurücksenden (eine Kopie beim Untersuchungsmaterial belassen)

Empfänger:

Staatsanwaltschaft Innsbruck
Maximilianstraße 4
6020 Innsbruck

Fremdzahl:
15 St 277/13x

Bezug Abt II/BK/6.2
2.953.277/1-II/BK62U58/2014

für

X den Erhalt nachstehender Proben mittels bescheinigter Postsendung
O die persönliche Übernahme

Stk.	Material	Anmerkung
1	fragliches Schriftstück	Original

Der Empfänger bestätigt, die übermittelte Sendung vollständig und unversehrt erhalten zu haben. Festgestellte Mängel müssen umgehend dem Bundeskriminalamt, Büro 6.2 auf dieser Mitteilung zur Kenntnis gebracht werden.

Datum _____ Unterschrift _____ Name des Übernehmers in Druckschrift _____

Lagerhinweis: Das Untersuchungsmaterial ist trocken und vor direkter Sonnen- bzw. Wärmeeinstrahlung geschützt aufzubewahren.

Bundesministerium für Inneres
Zum Versand vorbereitet am 29.08.2014 von Taubner, BI
Kontrolle Kanzleistelle:

GZ.: 2.936.715/1-II/BK62U58/2014

PACHTVERTRAG – ÄNDERUNG DES BESTEHENDEN MIETVERTRAGES (ANLAGE (A))
ZWISCHEN H. GTÖLLER UND D. THOMAS (PERSONALIEN WIE IN MIETVERTRAG) V. 1.5.2010

(1.) I. PRÄAMBEL WIRD 1. UND BLEIBT (ANALOG). LETZTER SATZ GESTRICHEN (GESTR.), ERGÄNZT: NOBA HOF IST VOR VERFALL. GRUNDSANIERUNG ZUM ERHALT NÖTIG. DESWEGEN NEUES WIRTSCHAFTLICHES MODELL VEREINBART WIE IN ANLAGE (B) IM DETAIL ERLÄUTERT: D. THOMAS („PÄCHTER") GEB. 27.10.1963, SAGT INVESTITION VON € 300T+60T+30T = € 390.000,00 ZU. H. GTÖLLER („VERPÄCHTER") SAGT INVESTITION VON € 100T+8T = € 108.000,00 ZU. VERPÄCHTER, GEB. 8.2.1978, WÜNSCHT UND BIETET UNWIDERRUFLICH AN, DASS PÄCHTER AUCH BEWIRTSCHAFTUNG DER LIEGENSCHAFT IM SOMMER (1.5.–31.10.) ÜBERNIMMT. DAS BESTEHENDE VERPFLICHTUNGEN DES PÄCHTERS ES ERLAUBEN, VERSPRICHT VERPÄCHTER DIES GEGEN ERLÖS SELB

(2.) II. GESTR. NEU: 2. PACHTGEGENSTAND. GEM. ANGEBOT RP IMMO (ANLAGE (C)); ZÜZÜGLIC LIEGENSCHAFT „NOBA", GRUNDBUCH SÖLL 83016, BEZ.GERICHT KUFSTEIN, EZ 90164 MIT 92 385 M², DAVON 4,5 HA WALD, 4 HA WIESE, REST STRASSE UND HOF.

(3.) III. GESTR. NEU: 3. PACHTDAUER. PACHT BEGINNT NACH GRUNDSANIERUNG AM 1.5.201 UND WIRD AUF UNBESTIMMTE ZEIT VEREINBART. VERPÄCHTER DARF MIT FRIST VON 3 JAHRE ZUM 31.10. ORDENTLICH KÜNDIGEN, VERZICHTET ABER AUF SEIN ORDENTLICHES KÜNDIGUNGSRECHT FÜR 30+6+3 = 39 (NEUNUNDDREISSIG) JAHRE AB 1.5.2012. FÜR JEDE WEITERE EURO 10.000,00 (ZEHNTAUSEND) INVESTITION DES PÄCHTERS WÄHREND DER PACHTZEIT, VERZICHTET VERPÄCHTER AUF EIN WEITERES JAHR AUF ORDENTLICHES KÜNDIGUNGSRECHT. ANLAGE (B), S. 2, 6.+7. ERLÄUTERN IM DETAIL, DASS PÄCHTER DE FACTO € 17.281,89 P.A. OHNE GEGENLEISTUNG DES VERPÄCHTERS LEISTET, ODER € 155.792,80 ÜBERINVESTIERT, WOFÜR AUSGLEICHENDE VEREINBARUNGEN GETROFFEN WERDEN MÜSSEN, WIE IM DETAIL IN ANLAGE (B), S. 2., 7. ERLÄUTERT.

(4.) IV+V GESTR. NEU: 4. PACHTZINS. JÄHRLICH (A) € 11.000,00 (ELFTAUSEND) S. ANLAGE (C), JEDOCH VEREINBARUNG, DASS FLÄCHEN VON JE 30 M UM HOF INKLUSIVE, (B) € 3.000,00 (DREITAUSEND) FÜR DEN REST DER LIEGENSCHAFT, WOBEI HIER AUF DAS NIEDRIGE ERTRAGSPOTENZIAL VON € 480,– + € 1.620,– + € 5.000,– = € 7.100,– P.A. GEM. ANLAGE (B), S. 2, 8. VERWIESEN WIRD. DER PACHTZINS GILT (S.A. OBEN 3. LETZTER SATZ) FÜR NEUNUNDDREISSIG + DREI JAHRE (INKL. KÜNDIGUNGSFRIST MIT ABSCHLUSS DER KERNSANIERUNG (= ROHBAU + AUSSENANLAGE + HEIZUNG + SANITÄR + ISOLIERUNG + FENSTER + DACH) ALS BEZAHLT. AB 1.5.2012 ÜBERNIMMT PÄCHTER ALLE NEBENKOSTEN DIRECT. GRUNDSTEUER VERBLEIBT BEI VERPÄCHTER, DER AUCH NACH GUTDÜNKEN EIGENE HAUSVERSICHERUNG ABSCHLIESST FÜR EIGENE INVESTITION.

(5.) VI.+VII GESTR. NEU: 5. INVESTITIONEN. VERPÄCHTER VERANTWORTET GRUNDSANIERUNG UND GIBT UNWIDERRUFLICH EINVERSTÄNDNIS ZU JEGLICHEN INVESTITIONEN (UMBAUTEN, ANBAUTEN NEBENGEBÄUDE), DIE PÄCHTER ZUR ERREICHUNG VON ≥ 20% RENDITE (ANLAGE (B)) DENKT ZU BENÖTIGEN.

(6.) VIII GESTR. NEU: 6. VERTRAGSZWECK, GEBRAUCH, WEITERGABE, NUTZUNGEN. PÄCHTER HAT GEWINN ERZIELUNGSABSICHT. PÄCHTER DARF NACH GUTDÜNKEN GANZ ODER TEILWEISE, AN NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSONEN UNTERVERPACHTEN, (UNTER-)VERMIETEN, PACHTVERTRAG MIT ALLEN RECHTEN UND PFLICHTEN WEITERGEBEN.

(7.) IX, X, XI, XII GESTR. NEU: 7. NACHHOLERNTE, VORKAUFSRECHT, VERKAUF PACHTOBJEKT: PÄCHTER HAT RECHT AUF NACHHOLERNTE AUS WALD FÜR SECHS JAHRE. VERPÄCHTER RÄUMT PÄCHTER VORKAUFSRECHT AUF PACHTOBJEKT UNTER ANRECHNUNG EINER JÄHRLICHEN ANZAHLUNG VON € 17.281,89 UND DEM ZEITWERT SEINER INVESTITION (€ 390T) EIN UND IST MIT VERBÜCHERUNG IN GRUNDBUCH EINVERSTANDEN. SOLLTE PACHTOBJEKT AN RECHTS–

NACHFOLGER VERÄUSSERT WERDEN, SO IST HIERMIT AUTOMATISCHE VOLLE VERTRAGSÜBERNAHME VEREINBART, ALSO RECHTSNACHFOLGER ÜBERNIMMT SÄMTLICHE VERTRAGSRECHTE UND -PFLICHTEN DES VERPÄCHTERS. VERPÄCHTER VERPFLICHTET SICH DEN RECHTSNACHFOLGER DIESEN GEGENSTÄNDLICHEN VERTRAG ZUR KENNTNIS ZU BRINGEN BEI SONSTIGEM SCHADENERSATZ.

(8) SONSTIGES. VERPÄCHTER DARF AUS WICHTIGEM GRUND NACH VORHERIGER 4-TÄGIGER ANMELDUNG BESICHTIGEN. ER INFORMIERT ALLE GESCHÄFTSPARTNER ÜBER PACHTVERHÄLTNIS VOR 1.5.2012. PÄCHTER ÜBERNIMMT KEINE VERBINDLICHKEITEN.

(9) ZAHLUNG MIETZINS 2010 + 2011. GEM. ANLAGE (B) S.1,3. WIRD MIETZINS ALS DIREKTINVESTITION PÄCHTER BETRACHTET. MIETZINS 2011 WIRD VERRECHNET. GEMÄSS ANLAGE (A) WIRD DER ERHALT VON EURO FÜNFZEHN TAUSEND IN BAR GEMÄSS MIETVERTRAG VOM 1. MAI 2010 FÜR DAS JAHR VON 1.5. 2010 BIS 30.4.2011 ~~WIRD~~ BESTÄTIGT.

(10) ABSENDUNG VERPÄCHTER DES PACHTOBJEKTS (S. UMSEITIG 2.) ERTEILT EINWILLIGUNG, DASS AUFGRUND DIESES VERTRAGES, ÜBER ANSUCHEN NUR DES PÄCHTERS, BEI DIESER LIEGENSCHAFT, DAS IN DIESEM VERTRAG UMSEITIG BESCHRIEBENE BESTANDS- UND VORKAUFSRECHT FÜR PÄCHTER EINVERLEIBT WIRD. VERPÄCHTER VERSPRICHT UNVERZÜGLICHE BEGLAUBIGUNG BEI NOTAR ZU ORGANISIEREN.

SÖLL, DEN 31. MAI 2010

EIGENTÜMER UND VERPÄCHTER
HANS GFÖLLER

PÄCHTER
DIERK THOMAS

(11) NACHTRÄGE. (A) SOLLTEN EINZELNE BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGES UNWIRKSAM SEIN, BLEIBT REST VERTRAG GÜLTIG UND UNWIRKSAMER TEIL WIRD ERSETZT DURCH WIRTSCHAFTLICH MÖGLICHST GLEICHE FORMULIERUNG. (B) PÄCHTER ÜBERNIMMT KEINE VERBINDLICHKEITEN.
(C) ~~FÜR~~ ~~DAS~~ JAHR 1.MAI 2010 BIS 30.4.2011 WERDEN DIE EURO DREITAUSEND INVESTITIONSZUSCHUSS REFUNDIERT AN DEN PÄCHTER DURCH VERRECHNUNG NEBENKOSTEN.
(D) ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN BEDÜRFEN ERNEUT/WEITERHIN DER SCHRIFTFORM.

PÄCHTER
DIERK THOMAS

VERPÄCHTER
HANS GFÖLLER